高州市“3·15”一般道路生产经营性交通事故调查报告

2020年3月15日10时59分许，在S283线高州市石板镇一中路口路段发生一宗重型半挂牵引车牵引重型专项作业半挂车碰撞电动正三轮摩托车的交通事故，该事故造成1人重伤送医院抢救途中死亡，直接经济损失约110万元。

事故发生后，高州市委、市政府主要领导高度重视，时任市委书记黄晨光要求迅速查明事故原因，认真做好善后工作，吸取事故教训，维护社会稳定。高州市副市长、公安局长杨文伟，交通警察大队大队长韩奇等领导赶赴现场指挥救援和应急处置工作。市公安交警、石板派出所、市应急管理局、高州市120急救指挥中心等相关职能部门赶赴事故现场开展应急救援和事故处置工作。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，市政府成立了由市府办副主任张秀育任组长，市应急管理局、市公安局负责同志任副组长，成员由市公安局、市应急管理局、市交通局有关人员组成的道路交通事故调查组，并邀请市纪委监委派员参加事故调查处理工作。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、检测鉴定、综

合分析等，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下:

一、事故发生单位概况

（一）事故车辆。

1.粤 K22549 重型半挂牵引车，车辆品牌:乘龙牌 LZ4251QDCA，车辆识别代号 LGGG4DY30FL226042。该车车主:谭[redacted]来，登记地址:广东省茂南区官渡南路石鳌塘村五组[redacted]。该车出厂日期 2015 年 10 月 4 日，初次登记日期 2015 年 11 月 10 日，检验有效期止: 2020 年 11 月 30 日，强制报废期止:2030 年 11 月 10 日，使用性质:货运，整备质量 8800kg，准牵引总质量 40000kg，机动车状态:正常。该车有投鼎和财产保险股份有限公司的交强险（单号 2101[redacted]2712）、商业险（单号:2101[redacted]1078）。该车上无配备行车记录仪。经查询公安交通管理综合应用平台和核查车辆档案，该车近三年至该起事故前有 26 条交通违法行为，尚有 1 条交通违法行为未接受处理，除此次事故外无其它事故信息。事发时该牵引车牵引的粤 K2798 挂重型专项作业半挂车，车辆品牌:通亚达牌 CTY9401GXHA，车辆识别代号:LA0940G34G0001335。该车车主:谭[redacted]来,登记地址:广东省茂南区官渡南路石鳌塘村五组[redacted]。该车出厂日期 2016 年 8 月 3 日，初次登记日期:2016 年 8 月 22

日，检验有效期止：2020 年 8 月 31 日，强制报废期止：2031 年 8 月 22 日，使用性质：货运，整备质量：9680kg，核定载质量：30320kg，总质量：40000kg，机动车状态：正常。经查询公安交通管理综合应用平台和核查车辆档案，该车近三年至该起事故前有 10 条交通违法行为，均已接受处理。事发时粤 K2798 挂重型专项作业半挂车未载货。经委托高州市交通车辆综合性能检测有限公司对粤 K22549 重型半挂牵引车的安全技术进行检验，结论是合格。经委托广东中鼎司法鉴定中心对粤 K22549 重型半挂牵引车事故发生时的行驶速度进行鉴定，结论是 69-73km/h，超过该路段的车速限制 60km/h。

2. 无号牌电动正三轮摩托车，电动机号码：Y6148V550W150427705。该车未登记注册，无保险，实际所有人：陈[redacted]文。

（二）事故车辆驾驶人情况。

1. 吴[redacted]辉，粤 K22549 重型半挂牵引车牵引粤 K2798 挂重型专项作业半挂车驾驶员，男，41 岁，身份证号码：4409[redacted]3237，地址：广东省茂名市茂南区镇盛镇乌石新光村[redacted]，准驾车型 A2E，初次领证日期 2001 年 12 月 4 日，有效期至 2025 年 12 月 4 日。经查询全国公安交通管理综合应用平台和核查驾驶员档案，吴[redacted]辉近三年有 29 条违法纪录均已接受处理；除该起事故无其他事故信息。其于记分周期内被累计记 6 分。经对吴[redacted]辉的血液中乙醇含量检验，检验结果为

“0”，没有酒后驾驶行为，也未检出常见毒品成分。

2.陈[redacted]文，无号牌电动正三轮摩托车驾驶人，男，87岁，身份证号码4409[redacted]3857，地址：广东省化州市宝圩镇陈垌简头桐村[redacted]，无机动车驾驶证，经委托广东省高州市公安局司法鉴定中心对陈[redacted]文的死因进行鉴定，结论是符合交通事故致颅脑损伤死亡。

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生前情况。

2020年3月15日9时30许，吴[redacted]辉驾驶粤K22549重型半挂牵引车牵引粤K2798挂重型专项作业半挂车从茂名市茂南区公馆镇沿S280线高州段、G207线高州段、S283线前往化州市宝圩镇拉货。至10时59分许途经事故发生路段时，陈[redacted]文无证驾驶无号牌电动正三轮摩托车从路口人行横道驶出借道通过，二者发生碰撞。事故致陈[redacted]文重伤，送医院抢救途中死亡。

（二）事故救援情况。

1.事故应急救援情况。2020年3月15日10时59分，高州市公安局110报警中心接到报警称：在S283线高州市石板一中路口路段发生交通事故，有人员伤亡，要求立即出警处理。报接后，110报警中心立即通知高州交警大队民警出警。高州市交警大队值班领导和民警迅速赶赴现场，进行交通管制、疏导交通、勘验现场并立刻逐级上报事故情况和调查取证等工作。同时高州市政府副市长、市公安局局长杨文伟，市交通警察大队

大队长韩奇等领导赶赴现场指挥应急处置工作，高州市府办、市公安交警大队南塘中队、市应急管理局、市卫健局、石板镇政府等相关职能部门均派人先后赶到现场协调事故应急处置工作。至3月15日12时10分事故现场处置完毕，在现场处置中，由于管控措施得当，没有发生二次事故和造成交通阻塞。

2.应急处置评估情况。高州市、石板镇两级党委、政府及时启动应急响应，迅速组织公安、交警、应急管理、卫健等部门开展事故应急处置工作，现场救援处置措施得当，善后工作有序，在事故现场应急处置过程中没有发生交通拥堵、没有发生二次事故。

（三）事故发生后采取的措施。

现场处置完毕后，副市长、市公安局局长杨文伟在高州市公安局召开了全市公安系统防范事故工作现场会，通报了“3·15”交通事故情况，对事故调查和下一步的交通管理工作做了部署。3月16日下午，朱春保市长组织召开全市道路交通安全工作会议，通报了“3·10”和“3·15”两宗道路交通事故，部署近期道路交通安全管理工作，并就道路交通安全工作提出具体要求：一是成立道路交通安全整治工作领导小组，持续深入开展道路交通安全整治活动。二是针对交通安全薄弱环节迅速开展道路交通安全整治工作。三是采取有力措施，加强大货车交通安全管理。四是突出管理重点车辆，严厉打击道路交通安全违法行为。五是依法调查道路交通事故并从严从快追究

相关人员的责任。六加强宣传教育，杜绝因疏忽大意引起的交通事故。

三、事故的人员伤亡和直接经济损失

该起事故共造成 1 人受伤，其在送医院抢救途中死亡，直接经济损失约 110 万元。

死者：陈[redacted]文，男，87 岁，身份证号码 4409[redacted]3857，地址：广东省化州市宝圩镇陈垌简头垌村[redacted]。

四、事故发生的原因及事故性质

（一）直接原因。

该事故收集的证据有：当事人陈述、证人证言、事故现场图、事故现场勘验笔录、事故现场照片、事故现场视频资料、机动车安全技术检验报告书、尸体检验报告书、血液乙醇含量分析报告书、尿液检验报告书、车辆性能检验报告、驾驶人信息查询结果单等。

根据高州市公安局交警大队《道路交通事故认定书》（高公交认字〔2020〕第 241 号）驾驶人吴[redacted]辉驾车不按规定车道行驶超速行驶，通过人行横道路段超速行驶，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条第一款及《广东省道路交通安全条例》第二十七条的有关规定；驾驶人陈[redacted]文无证驾驶无号牌电动正三轮摩托车，从路口驶入借道横过道路时没让直行车辆先行，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第八条、第十九条第一款及《广东省道路交通安全条例》

第二十八条第一款的有关规定；吴[redacted]辉和陈[redacted]文双方应负此事故的同等责任。

（二）间接原因。

1.粤K22549重型半挂牵引车牵引粤K2798挂重型专项作业半挂车所有人谭[redacted]来，未建立安全生产责任制，安全生产隐患排查工作不到位，未按要求对其聘请的驾驶员进行教育培训，导致驾驶员安全意识淡薄，违反操作规程在限速路段超速行驶。

2.陈[redacted]文，无号牌电动正三轮摩托车驾驶人，安全意识淡薄，无证驾驶无号牌电动正三轮摩托车，从路口驶入借道横过道路时没让直行车辆先行。

（三）事故性质。

经综合分析，事故调查组认定该起事故是一起一般道路生产经营性交通安全责任事故。

五、事故责任认定以及对事故责任者的处理建议

（一）事故路段及监管部门道路交通安全方面履职情况。

1.事故现场位于S283线高州市石板镇一中路口路段，呈东西走向，为省道，属于茂名市高州公路局管理。道路是双向四车道的水泥路面，路面宽直平整、干燥，有标志标线、中央隔离带、照明系统、非机动车行人辅道、人行横道，无交通信号灯。碰撞点位于由东往西方向的左侧快车道上，单向路宽10.1m，视线良好无遮挡。该路段限速60km/h。

2.事故路段属高州市公安局交警大队南塘中队管辖，局调

查，该中队每月都开展了交通事故隐患排查并上报；事故发生后，该中队能及时初期处置事故现场和开展救援工作。事故发生当月该中队的警力布置能把最大警力摆在路面开展执勤执法。该中队不定期对事发路段开展交通事故排查和路面巡查执法工作，并配合交通运输部门和公路管理部门于2020年3月起开展了为期两个月的整治超载货车专项行动，对货车超载超限等违法行为进行专项打击，基本履行了监管职责。

3.粤K22549重型半挂牵引车、粤K2798挂重型专项作业半挂车登记所在地在广东省茂南区官渡南路石鳌塘村，官渡街道和石鳌塘村均能按照职责分工定期开展安全生产和道路交通安全监管工作，定期召开道路交通安全管理工作联席会议，基本履行了安全监管职责。

4.摩托车驾驶人所在地，化州市宝圩镇及其辖区陈垌村委会，道路交通安全管理机构完善，分工明确，定期召开道路交通安全管理工作联席会议，按要求开展农村交通劝导工作，宝圩镇2019年7月-2020年3月“农交安”手机APP劝导日志录入完成率94.58%；陈垌村委会2019年7月-2020年3月“农交安”手机APP劝导日志录入完成率103.28%，基本履行了安全监管职责。

（二）对相关责任人员的处理建议。

1.吴[redacted]辉，粤K22549重型半挂牵引车牵引粤K2798挂重型专项作业半挂车驾驶员，不按规定车道行驶、超速行驶，通过

人行横道路段超速行驶，建议由高州市公安局交警大队依据《中华人民共和国道路交通安全法》对其进行行政处罚。

2.陈[redacted]文，无号牌电动正三轮摩托车驾驶人，无证驾驶无号牌电动正三轮摩托车，从路口驶入借道横过道路时没让直行车辆先行，鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究责任。

3.谭[redacted]来，粤K22549重型半挂牵引车牵引粤K2798挂重型专项作业半挂车所有人，未建立安全生产责任制对所聘请的驾驶员安全管理和教育培训不到位，对自有的营运车辆没有安装卫星定位汽车行驶记录仪，对事故发生负有责任，以上行为违反了《安全生产法》第十八条第（一）、（三）、（五）项的规定，依据《安全生产法》第九十二条第（一）项的规定，建议由高州市应急管理局依法给予其行政处罚。

六、事故防范和整改措施

（一）切实提高路面见警率和管事率，以错时查车、定点查车、巡逻查车为主要措施，力口大路面查纠力度，严查超速、超载无证驾驶和醉（酒）驾等重点交通违法行为。

（二）加强国道省道交通秩序的查处整治力度，特别是重型载货汽车、不注意避让其他机动车和行人等交通违法行为的力度。

（三）完善案发路段的信号灯。

（四）广泛开展宣传教育，大力营造舆论氛围。利用报纸、网络、广播、电视等新闻媒体，采取多种形式，教育、发动群

众积极抵制、举报各种交通违法行为，动员社会力量加强对重型车辆的交通安全监管。同时通过户外显示屏、交通广播、楼宇电视等户外媒体，宣传自驾车出行注意事项，提醒驾驶人不超速行驶。

公开方式：主动公开

抄送：市委办公室，市人大常委会办公室，市政协办公室，市纪委监察委，市总工会。